

4. 압류재산 공매보류 물건 관리 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제37조(공매의 중지) 제3항¹⁾에 따르면 체납처분 집행정지·체납액 일부납부 등의 경우 공매 진행을 일시적으로 보류할 수 있으며, 그 보류 사유가 해소된 경우 공매를 속행하도록 되어 있고
 - 같은 요강 제91조(협의사항)에 따르면 압류재산의 공매 또는 수의계약 대행에 관하여 필요한 경우 해당 관서의 장과 협의하여 공매 처리하여야 한다고 되어 있음
 - 또한, 장기간 공매보류 중인 물건에 대해서는 분기별 1회(매 분기 말 10일 이내) 압류등기 말소 여부나 체납세액 유무를 확인하는 방법으로 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 점검하고
 - 그 결과에 따라 위임관서와 공매 속행 여부 협의 후 공매에 착수하거나 공매를 해제함으로써 장기보류(협의) 물건을 해소하여야 함²⁾

1) 제37조(공매의 중지)

- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 관서의 장이 「공매(수의계약) 대행 일시중지(보류)요구서」에 따라 공매 일시중지(보류)를 요구한 경우에는 제1항에 준하여 즉시 공매를 일시중지(보류)하고 그 사실을 관서의 장에게 통보하여야 한다.
 - 1. 「행정소송법」 제23조(집행정지)에 따라 법원이 체납처분에 대한 집행정지의 결정을 한 경우
 - 2. 법 제85조의2(체납처분유예)에 따라 체납처분을 유예한 경우
 - 3. 법 제50조(제3자의 소유권 주장)에 따라 제3자가 압류재산의 소유권을 주장하고 반환을 청구한 경우
 - 4. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제44조(다른 절차의 중지명령 등) 제1항에 따라 법원이 체납처분의 중지를 명한 때와 동법 제58조(다른 절차의 중지 등)로 체납처분이 중지된 경우
 - 5. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제140조(벌금·조세 등의 감면)에 따라 정리계획에서 징수유예 또는 환가의 유예가 인가된 경우
 - 6. 체납자 및 이해관계자로부터 공매절차에 대한 이의신청·심사청구 또는 심판청구가 있는 경우
 - 7. 체납액 일부납부, 체납액 납부약속 등으로 공매를 일시적으로 유보하는 경우
 - 8. 그 밖에 재산의 훼손, 멸실 등 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우

- 2) 「압류재산 매각대행업무 편람(2012)」 43P에 따르면 장기보류(협의) 물건의 해소를 위해 ‘보류물건 해소의 날’을 지정 및 운용하도록 되어 있고, 매분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 조회하도록 되어 있음

□ 그런데, ○○○○○부에서 위임관서로부터 공매대행 의뢰받은 압류재산 중 공매보류 중인 물건에 대한 관리 실태를 점검한 결과

i) 공매보류사유 해소 여부 협의 불철저

○ 채납자 ○○○ 소유 압류재산(○○○세무서 △△△△△△△△△)은 2016. 4. 28. 공매보류(채납액일부납부) 후 감사일 현재까지 공매보류 사유 해소 여부를 조회하지 않는 등

- [표 4] 및 [별표 2]와 같이 151건에 대해 공매보류(협의)로 등록한 후 공매 보류(협의)사유 해소 여부를 조회한지 400일 이상 지난 사례가 36건, 공매보류(협의)사유 해소 여부를 조회한 이력이 전혀 없는 사례도 45건이 있는 것으로 확인됨

[표 4] 공매 보류사유 해소 여부 조회 후 기간 경과 현황

(단위 : 건)

합계	90일 이상 200일 미만	200일 이상 300일 미만	300일 이상 400일 미만	400일 이상	조회이력 없음
----	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------

“기재 생략”

ii) 공매 해제 및 채납처분비 청구 불철저

○ 채납자 ○○○ 소유 압류재산(○○○세무서 △△△△△△△△△)은 2012. 11. 16. 채납액 일부납부로 공매를 중지한 후 2014. 7. 11. 법원 경매 매각으로 압류가 말소되었는데도 감사일 현재까지 공매보류 상태로 장기간 관리하고 있는 등

- [표 5]와 같이 총 12건의 압류재산은 법원경락 및 체납세액 완납 등으로 압류가 말소되어 공매대행 해제 대상인데도 길게는 4년 4개월, 짧게는 8개월이 지나도록 공매 해제 처리하지 않았으며

△ 체납처분비 5,574천 원(공매행정비 2,652천 원, 해제수수료 2,922천 원)도 청구하지 않은 것으로 확인됨

[표 5] 공매대행 미해제 및 체납처분비 미청구 내역

(단위 : 일, 천 원)

순번	위임기관	관리번호	체납자	압류해제일 (해제사유)	경과 일수*	미청구 체납처분비
----	------	------	-----	-----------------	-----------	--------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 장기간 공매 보류(협의) 중인 물건에 대하여 보류(협의) 사유가 해소되었는지 여부를 점검하고
- 압류가 말소된 12건에 대해서는 신속히 공매대행을 해제하고 체납처분비 5,574천 원을 위임관서에 청구하여 회수하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (시정)

[별표 2] 공매보류사유 해소여부 협의 불철저 내역

(단위 : 일)

순 번	위임기관	관리번호	수입일	보류 등록일	해소여부 조회일	경과일*
--------	------	------	-----	--------	-------------	------

“기재 생략”